

1500750-37.2021.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049351/2021 - DEL.POL.PRAIA

GRANDE, 16339765 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1230/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE,

2049351 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Vila Mirim, Praia Grande - 11705-090 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo n°:

1500750-37.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049351/2021 - DEL.POL.PRAIA

GRANDE, 16339765 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1230/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE,

2049351 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOLÍPIO PAULO MATHIAS - CPF 382.507.818-30

Aos 26 de abril de 2022, às 16:20h, na sala de audiências da(o) Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Praia Grande, Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). João Luciano Sales do Nascimento, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Patrícia Mendonça Barbosa Laport. Compareceu o(a) autor(a) dos fatos, acompanhado de seu defensor constituído Dr(a). Celso Luis Ferraz, OAB/SP 348391. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a), para se manifestar na forma do artigo 76, da Lei 9099/95: proposta a transação penal pelo Ministério Público consistente em prestação pecuniária de R\$ 300,00 (trezentos reais), em 3 (três) prestações mensais de R\$ 100,00 (cem reais), vencendo a primeira em 26/05/2022, mediante emissão de guia no site do Portal de Custas do TJSP- Prestação Pecuniária, no seguinte endereço:

<https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/processo/pecuniaria/buscar/>. No mais, não me oponho à restituição do celular e da quantia apreendidos em favor do autor dos fatos. Advertido o(a) autor(a) do fato e seu(sua) defensor(a): de que não haverá outra oportunidade para aceitação e fruição desta fase, na sequência a defesa e o autor do fato responderam que aceitavam a imposição da pena acima

especificada pelo Juízo, conforme assinaturas que seguem. Pelo MM. Juízo foi dito: Nos termos do §4º do artigo 76 da Lei 9.099/95, c.c. com o Artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.259/01. HOMOLOGO, o acordo realizado entre as partes e APLICO a(o) ré(u) a pena de prestação pecuniária acima descrita, sendo que deverá o autor apresentar em cartório os comprovantes de pagamento mês a mês, até o término do prazo estipulado, o que foi aceito pelo autor do fato, a fim de que possa gozar do benefício do artigo 76, §4º da Lei nº 9.099/95, declarando-se advertido de que, no caso de não cumprimento, o processo retomará ser curso processual, com a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia. Aguarde-se o pagamento integral da pena e, em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Ainda nos termos do já referido §4º do artigo 76, observo que a pena, quando regularmente recolhida, não implicará reincidência, devendo, todavia, ser registrada, apenas para impedir o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos. Proceda-se às comunicações de praxe. Em virtude do caráter ilícito do objeto, expeça-se ofício à autoridade policial para destruição do entorpecente. Por fim, diante da concordância do Ministério Público defiro a restituição do celular ao autor dos fatos, expedindo-se o necessário. Defiro também a expedição mandado de levantamento eletrônico em favor do autor, referente ao depósito de fls. 67, observando-se que por se tratar de depósito efetuado a partir de 01/03/2017 deve ser juntado previamente aos autos pelo favorecido o formulário disponibilizado em <http://www.tjsp.jus.Br/Download/Formulários/FormularioMLE.Docx>, visto que os valores serão transferidos diretamente pelo Banco do Brasil para a conta bancária indicada. Os dados bancários deverão ser do titular do crédito, do seu representante legal ou do seu advogado desde que com procuração com poderes específicos para receber e dar quitação (Comunicado Conjunto nº 474/2017 – DJE de 20/02/2017 e Comunicado Conjunto nº 2059/2018 – DJE de 25/10/2018). Proceda-se às comunicações de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Wendel Clayton Tomaz de Souza, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. JUIZ: Promotor(a):

Defensor(a): Autor(a) dos Fatos: